

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1685/2530

นางจริยา เตโชชัยวุฒิ

โจทก์

นางกรกช อารุง

จำเลย

นางกรกช อารุง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลพอที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 83)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 24,682 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ชำระเสร็จตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินต้น 45,000 บาทตามสัญญากู้ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2524 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันผิดนัดคือวันที่ 24 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยคิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 6,319 บาทตามโจทก์ขอ และให้ชำระเงินต้น 28,000 บาท ตามสัญญากู้ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2524 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันกู้จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยคิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 12,682 บาท

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79,78)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินสองจำนวนที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยก
คำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินสองจำนวนที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยก
คำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>